

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Gerações de Direitos Fundamentais

Modernamente, tem-se que os direitos fundamentais foram positivados a partir da Revolução Francesa, com a **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão** (1789) bem como do Ato das Confederações (**Bill of Rights**) de 1776 das treze colônias americanas que declararam independência da Coroa Britânica. A partir daí, surgiram as Constituições **liberais** dos séculos XVIII e XIX.

Tais direitos de índole liberal podem também ser chamados de **direitos negativos**, a exemplo do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão dentre outros, também chamados direitos de **primeira geração** ou **primeira dimensão**.

Somente no século XX, com o surgimento do Estado Social, passa-se a exigir uma atitude comissiva, **positiva**, do Estado, uma atuação estatal em favor do bem-estar do indivíduo.

Com isso, podemos classificar, basicamente, os direitos fundamentais em **três dimensões** (o termo **geração** está ultrapassado, mas ainda é encontrado em algumas provas), muito embora a moderna doutrina considere também uma **quarta e quinta dimensões** de direitos, conforme veremos, e que mais raramente aparecem em prova.

Essa divisão em dimensões ou gerações de direitos foi estabelecida originalmente pelo **jurista francês Karel Vasak, em 1977**, e tem função principalmente didática. Algumas críticas a esse modelo afirmam que ele pode levar à dedução errônea de que as “gerações” de direitos humanos mais jovens substituirão a “geração” mais antiga, condenada a “falecer”, **o que não é verdade**, pois as **dimensões de interpenetram e coexistem progressivamente**, à medida que esses direitos vão sendo estabelecidos; por outro lado, poderia levar a crer que só as garantias da “primeira geração” estabeleceriam direitos exigíveis juridicamente pelos indivíduos, enquanto os direitos da “segunda geração” meramente conteriam obrigações a serem realizadas progressivamente pelos Estados, mas não poderiam ser reclamados, **o que também não se coaduna com a realidade contemporânea** desses direitos, inclusive à luz da hodierna jurisprudência do STF.

Os direitos de primeira dimensão aparecem a partir do surgimento do Estado liberal, e consolidam-se ao final do século XVIII, a partir da Revolução Francesa, da Constituição dos Estados Unidos da América e da própria Constituição da França. Essa dimensão outorga forte proeminência ao indivíduo, à livre iniciativa, e às liberdades individuais. A partir daí, passam a ser assegurados certos direitos ditos de liberdade, ou seja, o direito de não interferência do Estado na vida privada das pessoas. Englobam basicamente os direitos civis e políticos.

Também chamados de direitos negativos (obrigações de não-fazer do Estado). O Estado deveria existir para assegurar a propriedade, a segurança, o livre comércio e a livre movimentação das pessoas. Como decorrência disso, devem ser assegurados os direitos à vida, à honra, à nacionalidade, de não ser submetido à escravidão, enfim, à liberdade.

Os direitos de primeira dimensão compreendem os de natureza civil (propriedade, segurança, vida, comércio) e de liberdades políticas (direito de participação popular, direito a voto, plebiscito etc), considerados de **natureza política**.

Os direitos de segunda dimensão: com o passar do tempo, viu-se que o Estado liberal e o livre mercado não se mostravam suficientes a assegurar o mínimo existencial a todos os indivíduos, deixando à margem do progresso milhões de pessoas que viviam com condições de absoluta miséria e escravidão. Isso levou a diversas revoluções e protestos. Dentre elas, a revolução comunista, em 1848.

Temendo a invasão do socialismo e do comunismo no final do século XIX e início do Século XX, que propugnavam a distribuição linear de direitos econômicos a todos os membros da sociedade, abolindo a propriedade privada e combatendo francamente o capitalismo, alguns países, notadamente europeus, deliberaram instituir direitos de ordem social, como educação, saúde, previdência, a largas porções da população, bem como constitucionalizar esses direitos, criando o que ficou conhecido como *welfare state*, ou **Estado do Bem-Estar Social**. Isso ficou patente

na **Constituição alemã de Weimar em 1919**. A **Constituição Mexicana de 1917** é também mencionada, entretanto, não logrou implementar na realidade o que seu texto propugnava em termos de direitos sociais, notadamente trabalhistas.

Portanto, os direitos de segunda geração ou dimensão dizem respeito a uma **prestação positiva do Estado**, são direitos de **igualdade**, mas uma igualdade **em sentido material**, efetiva e não apenas formal, do ponto de vista político. Incluem-se dentre esses direitos o direito à educação pública, à cultura, à saúde, ao seguro-desemprego, aposentadoria, previdência social, assistência social etc.

Aliás, muitas Constituições modernas, que se gabam de possuir em seu texto verdadeiros tratados de direitos sociais, não conseguem materializá-los na realidade, mantendo à margem de tais direitos largas porções de sua população, como a própria Constituição Federal de 1988. Contudo, trata-se de um primeiro passo, que deverá levar a reboque a implementação efetiva de tais direitos, ainda que tardiamente.

Há ainda a **terceira dimensão**, também reconhecida no séc. XX, em que temos os direitos de **índole coletiva e difusa** (pertencentes a um grupo indeterminável de pessoas), com foco na fraternidade e solidariedade entre os povos, e que inclui o direito à autodeterminação dos povos, de propriedade sobre o patrimônio público comum, além dos direitos a um meio ambiente equilibrado, à paz, ao progresso etc, bem como ao direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. São direitos transindividuais, em rol exemplificativo, destinados à proteção do gênero humano.

Alguns autores, a partir das reflexões de **Roberto Bobbio**, reconhecem uma **quarta dimensão** de direitos fundamentais, que diriam respeito aos direitos inerentes aos avanços tecnológicos e ao patrimônio biológico e genético do indivíduo (bioética), diante das pesquisas da engenharia genética, células-tronco, manipulação de genes etc. Para **Paulo Bonavides**, os direitos de quarta geração estariam ligados à universalização política, destacando-se nesse contexto o **pluralismo político**, a **democracia** e ao direito **à informação**:

"A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos de quarta geração que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social. São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Delas depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência". **(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. Malheiros: São Paulo, 2014, p. 571)**

Uma **quinta dimensão** é ventilada por **Paulo Bonavides** como sendo o **direito à paz e à fraternidade** entres os povos, o que estaria classificado pelo jurista francês **Karel Vasak** como direitos de terceira dimensão, mas que para o jurista brasileiro mereceria uma classificação autônoma (quinta dimensão):

"Elevou-se, assim, a paz ao grau de direito fundamental da quinta geração ou dimensão (as gerações antecedentes compreendem direitos individuais, direitos sociais, direito ao desenvolvimento, direito à democracia). Fizemo-la, aliás, objeto de conferência em Curitiba, por ocasião do 9º Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucional, que teve a presença de 2.000 pessoas de 20 Estados da Federação e de outros países". **(BONAVIDES, Paulo. A Quinta Geração de Direitos Fundamentais. Revista Direitos Fundamentais & Justiça. nº 3 - abr/jun 2008, p. 82-93)**

Se você prestar atenção ao **preâmbulo** da nossa Constituição, verá que as principais dimensões de direitos estão lá representadas. Preste atenção nas palavras grifadas abaixo e veja em cada uma delas as diversas dimensões de direitos:

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos **direitos sociais (2ª dimensão)** e individuais, a **liberdade (1ª dimensão)**, a **segurança (1ª dimensão)**, o **bem-estar (2ª dimensão)**, o **desenvolvimento (3ª dimensão)**, a **igualdade (2ª dimensão)** e a **justiça (2ª e 3ª gerações)** como valores supremos de uma sociedade **fraterna (3ª ou 5ª dimensão)**, **pluralista (4ª dimensão)** e **sem preconceitos (3ª dimensão)**, fundada na **harmonia social (2ª e 3ª dimensões)** e comprometida, na ordem interna e internacional, com a **solução pacífica das controvérsias (3ª ou 5ª dimensão)**, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.”

Modernamente, os Direitos Humanos não se vinculam mais a gerações ou dimensões, sendo considerados como um todo integrado. Essa distinção entre gerações é feita hoje somente para fins didáticos, especialmente para o **estudo da evolução histórica dos Direitos**.

Um resumo das principais dimensões de direitos é mostrado na tabela a seguir:

Dimensão	Surgimento	Também chamados de	Marco Histórico	Direitos
1ª Geração	Século XVIII	Direitos de Liberdade, civis e políticos; Direitos "negativos"	Revolução Francesa Liberalismo	Direito à vida, à nacionalidade, à liberdade, ao livre comércio, à livre movimentação, repúdio à escravidão; Direito à segurança, à propriedade
2ª Geração	Final do Século XIX	Direitos de Igualdade (material) Direitos sociais	Surgimento do comunismo/socialismo Criação do <i>welfare state</i> (Estado do bem-estar social)	Direito à educação, à saúde, à assistência e à previdência social; Direitos trabalhistas
3ª Geração	Século XX	Direitos de Fraternidade Direitos Coletivos e Difusos	Após a Segunda Guerra Mundial	Direito ao meio ambiente sadio, à informação, à paz, ao patrimônio histórico universal, à fraternidade entres os povos (Karel Vasak)
4ª Geração	Século XX	Direitos de democracia, à pluralidade; Respeito às minorias	Globalização	
5ª Geração	Século XXI	Direito à paz	Globalização	Direito à paz, axioma da democracia participativa e direito supremo da humanidade, segundo Paulo Bonavides

A Teoria dos Status dos Direitos Fundamentais

Não tão conhecida ou tão invocada quanto a Teoria Dimensional, a **Teoria dos Status** formulada pelo alemão **Georg Jellinek** em fins do século XIX, remanesce atual e relevante para análise da posição do indivíduo frente ao Estado e do processo de efetivação dos direitos fundamentais.

Os denominados **4 status de Jellinek** são o **status passivo** (ou status *subjectionis*), **status negativo** (ou status *libertatis*), **status positivo** (ou status *civitatis*) e **status ativo** (ou de cidadania ativa).

No **status passivo**, o indivíduo se encontra em posição de **obediência e subordinação aos poderes públicos**, como por exemplo, na obrigação de pagar tributos, de alistamento eleitoral e alistamento militar, em certos casos. Ou na imposição de proibições impostas pela Constituição ou pela lei, sob pena de sanções pelo ente que detém o monopólio lícito da força: o Estado.

No **status negativo**, o indivíduo goza de uma série de **garantias de liberdade e de não-intervenção** (lembra muito os direitos de liberdade de primeira geração), o poder lícito de resistir a imposições ou restrições indevidas do Estado na esfera de direitos do indivíduos. Exemplo são as limitações ao poder de tributar, do art. 150 da Constituição Federal, pois embora se sujeite ao poder de tributar (status passivo), o indivíduo pode opor-se a tributação indevida ou excessiva. A autoridade do Estado se exerce sobre homens livres.

No **status positivo**, diz respeito às obrigações do Estado com os indivíduos e ao **direito de exigir os poderes públicos prestações positivas** a seu favor. Podemos aqui identificar os direitos de segunda dimensão, de caráter social, direitos de igualdade material. Aqui, ocorrem os embates sobre quais os limites dessa prestação (teoria do financeiramente possível) ou quais as garantias mínimas que podem ser exigidas (mínimo existencial, teoria do limite dos limites, que será estudada adiante etc.).

Por fim, no **status ativo**, o indivíduo reveste-se de **prerrogativas para influenciar na formação da agenda política e da vontade estatal**, seja por meio do voto direto, por plebiscito, referendo, iniciativa popular de projeto de lei e outros instrumentos de participação política.

Podemos, assim, resumir os **quatro status de Jellinek**, na matriz a seguir:

Os 4 status de Jellinek	Passivo	indivíduo está subordinado aos poderes públicos, sujeitando-se a deveres e proibições (ex: pagamento de impostos);
	Negativo	espaço de liberdade individual frente ao abuso do poder estatal; direito de não-interferência na esfera privada (ex: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em face da lei)
	Positivo	direito do indivíduo de exigir prestações positivas do Estado (segurança, saúde, educação, saneamento)
	Ativo	direitos de participação política; capacidade de interferir na agenda e na formação da vontade estatal

Essa classificação de Jellinek tem bastante aderência com a proposta classificatória elaborada por **Ingo Wolfgang Sarlet**, que também costuma aparecer na sua prova, tendo por critério as diversas funções exercidas pelos direitos fundamentais. Seguindo orientação de **Robert Alexy**, os direitos fundamentais se dividiriam em dois grandes grupos:

⇒ **Os direitos fundamentais como direitos de defesa**

Os direitos fundamentais como **direitos de defesa**, que Alexy denomina de direitos a ações negativas, são os que desempenham a função de tutela da autonomia individual, afastando a atuação abusiva do Estado, e correspondem ao **status negativo** de Jellinek e aos direitos de primeira dimensão. À luz do texto constitucional vigente, podemos incluir os direitos individuais de expressão coletiva, conforme os denomina **Dirley da Cunha Júnior (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle Judicial das Omissões do Poder Público. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 249-252)** além dos direitos de defesa sociais dos trabalhadores, de nacionalidade e direitos políticos.

⇒ **Os direitos fundamentais como direitos a prestações**: estes, por sua vez, se subdividem em:

⇒ **direitos a prestações em sentido amplo**

⇒ **direitos a prestações em sentido estrito**

Os direitos fundamentais como **direitos a prestações** correspondem às posições jurídicas que habilitam o indivíduo a exigir do Estado uma postura ativa, no sentido de exigir daquele prestações de natureza normativa ou material que permitam ao indivíduo o efetivo exercício das liberdades fundamentais. Correspondem ao status positivo de Jellinek, e aos direitos de segunda dimensão.

Por sua vez, Alexy considera como direitos a **prestações em sentido amplo** os que compreendem os direitos à proteção jurídica fundamental do indivíduo por parte do Estado (direito do nascituro, à vida, à segurança), bem como os direitos à participação na organização e no procedimento (direito de acesso à Justiça, ampla defesa e contraditório, juiz natural, proteção judiciária).

Os direitos a **prestações em sentido estrito** compreendem os direitos sociais propriamente ditos, que exigem um comportamento ativo do Estado em áreas como educação, saúde, assistência social, cultura, transporte, moradia etc.

Atente agora para um assunto que tem visitado as provas e deixado alguns candidatos confusos. É a distinção doutrinária entre as **dimensões objetiva e subjetiva** dos Direitos Fundamentais.

A **dimensão subjetiva** é essa que acabamos de estudar, que diz respeito aos direitos de liberdade individual e proteção (direitos negativos, de primeira dimensão), de prestação positiva do Estado (direitos positivos, de segunda dimensão) e de ordem coletiva e social (terceira dimensão), todos ligados à relação do indivíduo em face do poder público.

A segunda **dimensão é a objetiva**. Nessa vertente, temos os direitos fundamentais como o **conjunto de valores objetivos** que devem conformar a atuação do Estado Democrático de Direito. Assim, eles estabelecem **diretrizes de ação** para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e também para as relações entre particulares.

Para a doutrina e para a sua prova, a dimensão objetiva trata da **eficácia irradiante dos direitos fundamentais**. Esse efeito irradiante, decorrente da dimensão objetiva, **condiciona** o Estado para que adote medidas que **promovam e assegurem** os direitos fundamentais.

Desse modo, o **Poder Legislativo** deverá elaborar as leis que efetivamente assegurem a fruição desses direitos, sejam leis de ordem administrativa, civil ou até mesmo penal; o **Poder Executivo** deverá formular e implementar, em conjunto com o Legislativo, políticas públicas para garantir esses direitos; e o **Poder Judiciário** deve atuar como guardião da lei, também na função assecuratória dos direitos fundamentais, muitas vezes substituindo-se (ao legislador ou administrador inertes) na função de promotor desses direitos, por meio da chamada **judicialização de políticas públicas**.

Em resumo, a **dimensão subjetiva dos direitos fundamentais garantem ao indivíduo obter do Estado a garantia ou a fruição do direito; a dimensão objetiva, os valores objetivos, subjacentes aos direitos fundamentais, conformam a atuação do poder público, e seus efeitos irradiam-se pelo ordenamento jurídico**, colimando o alcance dos objetivos pré-definidos na Constituição da República.



Questão da hora!

(CESPE/PROCURADOR DO ESTADO/PGE PE/2009) De acordo com a

teoria dos quatro *status* de Jellinek, o *status* negativo consiste na posição de subordinação do indivíduo aos poderes públicos, como detentor de deveres para com o Estado. Assim, o Estado tem competência para vincular o indivíduo, por meio de mandamentos e proibições.

Errado. Esse conceito reflete o status **passivo ou subjetivo** (*subjectionis*). O status **negativo** diz respeito ao espaço de liberdade do indivíduo diante das ingerências dos poderes públicos, direito de não-interferência no espaço privado e garantias contra abuso do poder.

(FCC/PROCURADOR/PGE-SP/2009) Os direitos humanos de primeira geração foram construídos, em oposição ao absolutismo, como liberdades negativas; os de segunda geração exigem ações destinadas a dar efetividade à autonomia dos indivíduos, o que autoriza relacioná-los com o conceito de liberdade positiva e com a igualdade.

CERTO. Os direitos de **primeira geração ou dimensão** são também chamados de **direitos "negativos"**, por delimitar a atuação do Estado frente à esfera individual; os de segunda geração perseguem a igualdade, sob aspecto material, e não apenas as liberdades individuais do liberalismo, exigindo prestações positivas do Estado.

(CESPE/ANALISTA EXECUTIVO/SEGER/ES/2013) Na dimensão objetiva, os direitos fundamentais são qualificados como princípios estruturantes do Estado democrático de direito, de modo que sua eficácia irradia para todo o ordenamento jurídico.

CERTO. Agora ficou fácil não é? Os direitos fundamentais, na dimensão objetiva ou substantiva, conformam a atuação dos poderes, por intermédio de seu efeito irradiante para todo o ordenamento jurídico.

(QUADRIX/AGENTE FISCALIZAÇÃO/CONRRP 2/2019) Na concepção tradicional da teoria dos quatro status de Georg Jellinek, os direitos fundamentais não podem ser considerados como direitos de defesa.

Errado. A Teoria dos Status formulada pelo alemão Georg Jellinek em fins do século XIX, remanesce atual e relevante para análise da posição do indivíduo frente ao Estado e do processo de efetivação dos direitos fundamentais. Os denominados 4 status de Jellinek são o status passivo (ou status subjectionis), **status negativo ou de defesa** (ou *status libertatis*), status positivo (ou *status civitatis*) e status ativo (ou de cidadania ativa).

Os 4 status de Jellinek	Passivo	indivíduo está subordinado aos poderes públicos, sujeitando-se a deveres e proibições (ex: pagamento de impostos);
	Negativo	espaço de liberdade individual frente ao abuso do poder estatal; direito de não-interferência na esfera privada (ex: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em face da lei)
	Positivo	direito do indivíduo de exigir prestações positivas do Estado (segurança, saúde, educação, saneamento)
	Ativo	direitos de participação política; capacidade de interferir na agenda e na formação da vontade estatal

Um outra classificação que determina os direitos **de defesa** origina-se de **Robert Alexy**, que divide os Direitos Fundamentais em 2 grandes grupos: os direitos fundamentais como direitos de defesa e os direitos fundamentais como direitos a prestações. Estes, por sua vez, se subdividem em: direitos a prestações em sentido amplo e direitos a prestações em sentido estrito.

Os direitos fundamentais como direitos de defesa, que Alexy denomina de direitos a ações negativas, são os que desempenham a função de tutela da autonomia individual, afastando a atuação abusiva do Estado, e correspondem ao status negativo de Jellinek e aos direitos de primeira dimensão. À luz do texto constitucional vigente, podemos incluir os direitos individuais de expressão coletiva, conforme os denomina Dirley da Cunha Júnior, além dos direitos de defesa sociais dos trabalhadores, de nacionalidade e direitos políticos.



Veja como foi cobrado!

(ESPP/JUIZ DO TRABALHO/TRT 9ª REGIÃO/2012-COM ADAPTAÇÕES) Considere as proposições abaixo e assinale a correta:

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ TRT - 10ª REGIÃO/2013) Efeito irradiante dos direitos fundamentais é o atributo que confere caráter eminentemente subjetivo a esses direitos, garantindo proteção do indivíduo contra o Estado.

I. Apenas o conceito de eficácia vertical dos direitos fundamentais é albergado pela jurisprudência, razão pela qual, fundado nessa teoria, o STF vem acolhendo a tese de que o cidadão pode exigir ao Estado direitos de prestação positiva, como o direito à universalidade da cobertura e do atendimento da seguridade social. II. A jurisprudência do STF adota apenas o conceito de horizontalidade (eficácia meramente horizontal) dos direitos fundamentais, afastando a ideia da sua verticalidade. III. A jurisprudência do STF adota o conceito de eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais.

ERRADO. O efeito irradiante dos direitos fundamentais é decorrência da chamada *dimensão objetiva* dos direitos fundamentais. Nessa vertente, os direitos fundamentais devem se irradiar para o ordenamento jurídico como um todo, estabelecendo um dever de implementação desses direitos para o poder público, o que lembra muito o conceito de Constituição dirigente e de normas programáticas.

(FCC/PROCURADOR/PGE RO/2011) Dentre as características da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, compreende-se:

- a) o conjunto de metas traçadas com fins diretivos de ações positivas dos poderes públicos, com o fim de outorgar-lhes eficácia dirigente.
- b) a representação dos interesses individuais sob a ótica negativa perante o Poder Público.
- c) ter sempre a natureza princípio, nunca de regra.
- d) impossibilitar a agregação do ponto de vista axiológico da comunidade em sua interpretação.
- e) não há dimensão objetiva na esfera dos direitos fundamentais, os quais têm como característica defender de forma singular o espaço de liberdade individual.

Gabarito: **Alternativa a.**

(FCC/AGENTE DE DEFENSORIA/DPE SP/2010) “O direito à integridade do meio ambiente (típico direito de terceira geração) constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geraçãoI..... que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geraçãoII..... que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade”.

(MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17/11/95)" (<http://br.vlex.com/vid/40808900>)

Os textos que completam as lacunas I e II acima, referentes aos direitos fundamentais são, respectivamente,

- a) direitos econômicos, sociais e culturais e direitos civis e políticos.
- b) direitos aos avanços tecnológicos e genéticos e direitos à moradia e de expressão.
- c) direitos econômicos, sociais e culturais e direitos aos avanços tecnológicos e genéticos.
- d) direitos à moradia e de expressão e direitos aos avanços tecnológicos e genéticos.
- e) direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais.

Belo texto do Ministro Celso de Mello do STF, que funciona como verdadeira nota de aula. Assim, os direitos de primeira geração ou dimensão referem-se aos direitos de liberdade individual frente à interferência do Estado, verdadeiros direitos negativos (de NÃO interferência ou interferência mínima do Estado na esfera privada), e incluem os direitos de liberdade e políticos formais de participação, além da liberdade econômica e segurança patrimonial promovida pelo Poder Público.

Já os direitos de segunda geração ou dimensão pressupõe uma prestação POSITIVA do Estado, com o intuito de buscar uma igualdade não apenas formal de liberdades mas material. Nesse sentido, uma mãe e uma filha jungidas a morar debaixo de um viaduto, por exemplo, sem qualquer proteção individual ou coletiva, não são verdadeiramente livres. Cabe ao Estado promover ações de cunho social e econômico buscando oferecer oportunidades e assegurar direitos básicos aos cidadãos em condição de vulnerabilidade.

Gabarito: **alternativa E.**

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/EXECUÇÃO DE MANDADOS/TRT 10ª DF/2013) Efeito irradiante dos direitos fundamentais é o atributo que confere caráter eminentemente subjetivo a esses direitos, garantindo proteção do indivíduo contra o Estado.

A chamada **eficácia irradiante** dos direitos fundamentais, é corolário (consequência) da **dimensão objetiva** desses direitos, seja para o Legislativo ao elaborar as leis, seja para a Administração Pública ao executar as políticas públicas, seja para o Judiciário ao exercer a jurisdição, interpretando e aplicando as normas dos demais ramos do Direito. Ou seja, o efeito irradiante dos direitos fundamentais deriva de sua **dimensão objetiva**.

Item errado.

Resumo

Evolução Histórica e Gerações/Dimensões dos Direitos Fundamentais

Origem

- Início da positivação:
 - **Bill of Rights (1776) – EUA**
 - **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) – França**
- Surgem com as **Constituições liberais** dos sécs. XVIII e XIX.

Classificação em Gerações/Dimensões (Karel Vasak, 1977)

Importante: a expressão "geração" está superada, sendo usada apenas didaticamente.

Primeira Dimensão – Liberdade

- **Época:** Século XVIII
- **Natureza:** Direitos civis e políticos (negativos: obrigações de não-fazer do Estado)
- **Exemplos:**
 - Vida
 - Propriedade
 - Liberdade de expressão
 - Nacionalidade
 - Livre iniciativa e movimento
- **Marcos históricos:** Revolução Francesa e Constituição dos EUA

Segunda Dimensão – Igualdade

- **Época:** Final do século XIX / Início do século XX

- **Natureza:** Direitos sociais (positivos: exigem ação do Estado)
- Exemplos:
 - Saúde
 - Educação
 - Previdência e assistência social
 - Direitos trabalhistas
- **Marcos históricos:**
 - Constituição Mexicana (1917)
 - Constituição de Weimar (1919)
 - Estado de bem-estar social (welfare state)

3 Terceira Dimensão – Fraternidade

- **Época:** Século XX (pós-Segunda Guerra Mundial)
- **Natureza:** Direitos coletivos e difusos
- Exemplos:
 - Meio ambiente equilibrado
 - Paz
 - Progresso
 - Autodeterminação dos povos
 - Patrimônio comum da humanidade
- **Características:** Transindividuais, voltados ao gênero humano

4 Quarta Dimensão – Democracia e Pluralismo

- **Época:** Século XX (globalização)
- **Natureza:** Direitos ligados à bioética e à democracia
- Exemplos:
 - Pluralismo político
 - Direito à informação
 - Avanços biotecnológicos e genéticos (bioética)
- **Doutrina:** Paulo Bonavides

5 Quinta Dimensão – Paz

- **Época:** Século XXI
- **Natureza:** Direito à paz como direito supremo da humanidade
- Exemplo:
 - Fraternidade entre os povos
 - Paz como axioma da democracia participativa
- **Doutrina:** Paulo Bonavides (autonomia em relação à 3ª geração de Vasak)

Teoria dos Status – Georg Jellinek

- Teoria desenvolvida por Georg Jellinek para classificar as diferentes posições do indivíduo perante o Estado.
Divide-se em quatro status:

◆ 1. Status Subjectionis (passivo)

- O indivíduo está **subordinado** ao Estado.

- O foco é o **dever** do cidadão de obedecer às normas estatais.
- Representa uma **relação de sujeição**.

- **Exemplos:**

- Obrigação de pagar tributos
- Dever de obedecer às leis
- Alistamento militar (quando obrigatório)

- ♦ **2. Status Libertatis (negativo)**

- O indivíduo possui **liberdades frente ao Estado**.
- O Estado **não pode interferir** na esfera individual.
- Corresponde aos **direitos de primeira dimensão** (direitos civis e políticos).

- **Exemplos:**

- Direito à vida
- Liberdade de expressão
- Direito à privacidade
- Direito à propriedade

- ♦ **3. Status Civitatis (positivo)**

- O indivíduo pode **exigir prestações positivas** do Estado.
- O Estado tem **obrigações de fazer**, prestando serviços públicos.
- Relaciona-se com os **direitos de segunda dimensão** (direitos sociais).

- **Exemplos:**

- Direito à saúde
- Direito à educação
- Direito à moradia
- Direito à previdência social

- ♦ **4. Status Activus (ativo)**

- O indivíduo pode **participar da vida política** do Estado.
- Trata-se da **cidadania ativa**, influenciando nas decisões políticas.
- Relaciona-se com os **direitos políticos**.

- **Exemplos:**

- Direito ao voto
- Direito de ser votado
- Participação em plebiscitos e referendos
- Iniciativa popular de leis



Classificação Funcional (Robert Alexy / Ingo Sarlet)

- **Direitos como defesa (ações negativas)**

- Tutela contra abusos do Estado
- Ex: Liberdade de expressão, inviolabilidade domiciliar

- **Direitos a prestações**

- **Sentido amplo:** proteção jurídica (ex: devido processo legal)

- **Sentido estrito:** serviços sociais (ex: moradia, educação)

Observações Finais

- A Constituição de 1988 contempla todas essas dimensões.
- O uso de gerações é **meramente didático**, sendo os direitos hoje vistos de forma **integrada**.
- A interpretação moderna rejeita a ideia de que gerações substituem umas às outras — elas **coexistem e se complementam**.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
